

V. 감사지적사항

제 목 : 보증심사 및 조건변경심사 소홀

처분대상자	: ① □□□□	[○관련]
(관련인)	② ○○○○	[○관련]
	③ ■■■■	[○관련]
	④ ●●●●	[○관련]
	⑤ ○●●●	[○관련]
	⑥ ●●●●	[○관련]

처분종류 : ① 주 의
 ② 주 의
 ③ 주 의
 ④ 불 문
 ⑤ 불 문
 ⑥ 불 문

처분사유

위 ○ 관련인은 ○○지점에서 ●●●●●(대표 ○○○)에 대한 시설자금 보증심사 업무를 담당하였습니다.

시설자금보증을 취급할 때에는 「보증심사방법 운용기준」 제23조(시설자금) 및 「시설자금에 대한 보증운용기준」 제6조(보증심사 검토사항)에 따라 일반적인 심사사항 이외에도 자기자금 부달능력 및 타인자금 조달방법 등을 종합적으로 검토하여 적정하게 보증을 지원하여야 합니다.

그런데, 위 ○ 관련인은 '14.12.26. 시설자금특례보증 심사시 당해시설(호텔) 신축을 위한 총 소요자금 3,000백만원을 자기자금 500백만원(기지급 300백만원)과 금융차입 2,500백만원으로 조달할 것으로 심사하면서, 관광진흥개발자금 미배정으로 채권은행의 대출 금액이 확정되지 않아 자기자금 조달 규모가 불확실한 상태에서 대출실행 가능성 등 총 소요자금 조달에 대한 검토를 소홀히 한 채 고액보증 취급하였습니다.

이에 대하여, ○ 관련인 ●●●●은 경위서를 통해 본건 심사시 관광진흥개발자금을 배정받지 못한 상태였으나, 동 자금의 배정 여부와 관계없이 채권은행과의 협의를 통해 채권은행의 대출가능 금액을 기준으로 총 소요자금 조달내역을 검토하였고, 자기자금은 전세보증금(330백만원) 및 컨설팅수수료 수입(318백만원)을 통해 조달 가능할 것으로 판단하여 보증 취급하였다고 주장하고 있습니다.

판단컨대, 본건 심사시 관광진흥개발자금 배정과 관계없이 심사하였다고 주장하고 있으나, '15년 상반기 관광진흥개발자금 신청기한은 '14.12.16.로 조사기준일 이전에 채권은행에서 관광진흥개발자금을 신청한 상태였고, 동 자금 배정시까지 채권은행에서 대출이 실행되지 않은 점을 고려할 때 대출금액이 확정되지 않은 상태에서 보증 취급한 것인 바, 경위서 주장은 수용하기 어렵습니다.

또한, ㉔관련인은 동사가 유망서비스업을 영위하는 창업기업으로 본건이 중국 관광객 유치에 필요한 숙박시설 건축자금에 대한 적극적인 업무처리였음을 주장하며 면책 신청하였으나, 시설자금보증을 취급하면서 대출실행 가능성 등 총 소요자금 조달에 대한 검토를 소홀히 한 것은 「적극행정면책 운영기준」 제5조제2항 '대상업무의 처리에 필요한 정보를 충분히 검토한 것'으로 보기 어려워 「면책 불인정」 합니다.

따라서, 시설자금보증을 취급하면서 대출실행 가능성 등 총 소요자금에 대한 검토를 소홀히 한 채 보증 취급한 책임을 물어야 하나, 보증심사 당시에는 자기자금 500백만원 중 기지급한 300백만원을 제외한 200백만원에 대하여 전세보증금 330백만원과 컨설팅수수료 수입 318백만원으로 조달 가능할 것으로 예상되었던 점과 본건이 주채무 미실행해지 된 점을 감안하여 ㉔관련인 전원 「불문」 합니다.

위 ㉔관련인은 ○○지점에서 ●●●●●(대표 ○○○)에 대한 주채무 미실행해지에 따른 조건변경심사 업무를 담당하였습니다.

시설자금 주채무 미실행해지에 따른 조건변경심사를 하는 경우에는 「보증심사방법 운용기준」 제23조(시설자금), 「조건변경 업무처리기준」 제8조(기본 검토사항) 및 「시설자금에 대한 보증운용기준」 제6조(보증심사 검토사항)에 따라 조건변경 결과가 보증기업의 사업과 보증 해지에 미치는 영향 등을 검토하여야 합니다.

그런데, 위 ㉔관련인은 '15.02.24. ㉔관련 보증의 주채무 미실행해지에 따른 조건변경심사 시 관광진흥개발자금 축소 배정으로 채권은행 대출금액이 감소(2,500백만원→2,099백만원)함에 따라 자기자금으로 조달하여야 할 금액이 증가하였음에도, 자기자금의 추가 조달 가능성 및 대출금액 변경이 보증 해지에 미치는 영향 등에 대한 검토 없이 조건변경 보증 취급 후 보증조건 미이행 상태에서 고액부실 발생하였습니다.

이에 대하여, ㉔관련인 ㉔㉔㉔과 ■■■은 경위서를 통해 최초 보증심사서의 자기자금 조달 관련 자료 검토 및 대표자와의 면담을 통해 동사가 추가로 부담하여야 할 자기자금을 충분히 조달할 수 있을 것으로 판단하였고, 자기자금 검토 내용이 최초 보증심사서에 동일하게 기재되어 있어 조건변경 심사 시에는 관련 의견 작성을 생략하였으나, 보다 면밀하게 검토하지 못하여 고액부실 발생한 것에 대해 책임을 통감하였습니다.

판단컨대, 대출예정금액이 감소하였음에도 동사가 자기자금 추가부담금액을 충분히 조달 가능할 것으로 판단하였다고 주장하고 있으나, 조건변경 심사 의견에 기재된 내용이 없고, 자기자금 조달 내역 중 컨설팅 수수료 계약의 유효기간이 경과하였음에도 수수료 수령 여부에 대한 검토를 누락하였는 바, 경위서 주장은 수용하기 어렵습니다.

또한, ㉔관련인은 본건이 ○●○●○●부가 주관하는 정책자금으로 「적극행정면책

운영기준」의 '중소기업 신용보증에 대한 일직원 면책대상' 제10항에 해당하고, 주채무 미
실행해지에 따른 조건변경 업무처리에 있어 고의 또는 중대한 과실이 없었음을 주장하며
면책 신청하였으나, 조건변경 심사시 자기자금 추가 조달 가능성 및 대출금액 변경이 보증
해지에 미치는 영향에 대한 검토를 누락한 것은 「적극행정면책 운영기준」 제4조제2항
'관련 법규 및 제규정 등에 따른 신용조사 및 사업성 검토 등을 거쳐 취급한 신용보증' 및
제5조제2항 '대상업무의 처리에 필요한 정보를 충분히 검토한 것'으로 보기 어려워 「면
책 불인정」 합니다.

따라서, 조건변경 심사를 하면서 조건변경 결과가 보증 해지에 미치는 영향에 대한
검토를 누락한 채 보증 취급 후, 보증조건 미이행 상태에서 고액부실 발생하여 「감사업무
처리기준」 제32조(감사처분강화)에 따라 그 책임을 엄히 물어야 하나, 조건변경 심사시
최초 보증심사서의 조사, 심사 내용을 기초로 한 점과 관광진흥개발자금 배정(배정일
'15.01.20.) 후 채권은행의 대출 실행이 1개월 이상 지연(대출실행일 '15.02.26)되어 보증
취급 후 60일 경과로 보증관계가 성립되지 않음에 따라 조건변경 심사하게 된 점을 감안하
여 ㉔관련인 전원 「주의」 처분합니다.